

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4293/2536

นาย สุเทพ เกรียงเม็ง โคตร
นาย ชัยวัฒน์ เทอดไพโรจน์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 914, มาตรา 989, มาตรา 1002

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 249

เช็คพิพาทสั่งจ่ายเงินจำนวน 180,000 บาท จำเลยอ้างว่าได้ชำระเงินแล้ว 80,000 บาท จำเลยจึงมีภาระการพิสูจน์ เช็คพิพาทลงวันที่สั่งจ่ายวันที่ 4 มกราคม 2530 ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530 โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ในฐานะผู้สั่งจ่ายและผู้สลักหลังเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2530 จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 1 ปี แล้ว จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ไม่ได้สลักหลังเช็คพิพาทเพื่อค้ำประกันจำเลยที่ 1 ดังนั้น การที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าจำเลยที่ 3 มีวัตถุประสงค์ในการสลักหลังเช็คพิพาทเป็นประกันจำเลยที่ 1 กู้เงินบริษัท.เท่านั้น จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 สั่งจ่ายเช็คของธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาถนนมิตรภาพ ลงวันที่ 4 มกราคม 2530 จำนวน 180,000 บาท มีจำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 4 เป็นผู้ลงลายมือชื่อสลักหลัง แล้วมอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้เงินยืม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530 โจทก์นำเช็คไปเรียกเก็บ ปรากฏว่าธนาคารตามเช็ค

ปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ทวงถามจำเลยทั้งสี่แล้วแต่ก็มีการขอผ่อนขอให้จำเลยทั้งสี่ชำระเงินตามเช็คจำนวน 180,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเป็นต้นไป

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้ออกเช็คพิพาทให้แก่โจทก์ตั้งแต่วันที่ 2528 เพื่อประกันหนี้เงินกู้โดยไม่ได้ลงวันที่ในเช็คจำเลยที่ 1 ผ่อนชำระจนเหลือหนี้ตามเช็คพิพาทเพียง 100,000 บาท โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 และที่ 2 เพราะเช็คพิพาทขาดอายุความเนื่องจากโจทก์กับจำเลยที่ 1 ตกลงกันว่า จำเลยที่ 1 จะต้องชำระเงินตามเช็คให้เสร็จภายในปี 2528 การที่โจทก์นำเช็คพิพาทไปลงวันที่ 4 มกราคม 2530 โดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่รู้เห็นจึงเป็นการลงวันที่ในเช็คไม่ถูกต้องตามข้อตกลง จำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่ได้สลักหลังเช็คพิพาทเพื่อค้ำประกัน จำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงิน 180,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 13 มกราคม 2530 เป็นต้นไป ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินตามเช็คแล้ว 80,000 บาท คงค้างชำระเพียง 100,000 บาท หรือไม่ ซึ่งจำเลยที่ 1 ฎีกาว่า การชำระหนี้จำนวน 80,000 บาท ให้โจทก์นั้น จะให้โจทก์ออกใบรับเงินให้แก่จำเลยเป็นเรื่องยาก การที่หนังสือทวงถามตามเอกสารหมายเลข 1 ระบุจำนวน

เงิน 100,000 บาท แสดงว่าจำเลยที่ 1 ยังคงเป็นหนี้เพียง 100,000 บาทนั้น เห็นว่า ในการวินิจฉัยซึ่งนำพยานหลักฐานของคู่ความนั้นขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบ เฉพาะอย่างยิ่งเช็คพิพาทสั่งจ่ายเงินจำนวน 180,000 บาท จำเลยอ้างว่าได้ชำระเงินแล้ว 80,000 บาท จำเลยจึงมีภาระในการพิสูจน์ตามข้อกล่าวอ้างของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว แต่จำเลยที่ 1 คงนำสืบลอย ๆ หาได้มีเอกสารหลักฐานใด อาทิ เช่น ใบรับเงินหรืออย่างน้อยก็บันทึกข้อความให้ปรากฏในเช็คพิพาทนั้น หรือออกเช็คฉบับใหม่แทนเช็คฉบับเดิมในส่วนที่ยังค้างชำระมาสืบสนับสนุนคำของจำเลยที่ 1 แต่ก็ไม่พยานหลักฐานของจำเลยที่ 1 จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง สำหรับหนังสือทวงถามเอกสารหมาย ล.1 ซึ่งระบุจำนวนเงินตามเช็คพิพาท 100,000 บาท นั้น เห็นว่า ตามหนังสือทวงถามเอกสารหมาย ล.1 ไม่มีข้อความว่าจำนวนเงิน 100,000 บาท นั้น เป็นยอดที่ค้างชำระแต่ระบุว่าเช็คพิพาทจำนวนเงิน 100,000 บาท น่าจะเป็นการพิมพ์ตัวเลขจำนวนเงินเช็คพิพาทผิดพลาดไปดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัย เพราะหากเป็นกรณีที่ค้างชำระเงินบางส่วน หนังสือทวงถามจะต้องกล่าวถึงรายการชำระเงินและยอดที่ค้างชำระ หาใช่ระบุว่าเช็คพิพาทจำนวนเงิน 100,000 บาท ไม่ พยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบไม่สามารถรับฟังได้ว่า มีการชำระเงินตามเช็คพิพาทให้โจทก์แล้วบางส่วน

ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกาต่อมาว่า เช็คพิพาทขาดอายุความ เพราะผู้ทรงมิได้ฟ้องผู้สละหลัก และผู้สั่งจ่ายภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เช็คพิพาทถึงกำหนดนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 1 ได้ออกเช็คพิพาทสั่งจ่ายเงินให้โจทก์โดยมีจำเลยที่ 2 (ภริยาจำเลยที่ 1) และที่ 3 เป็นผู้สละหลักและเช็คพิพาทลงวันที่สั่งจ่ายวันที่ 4 มกราคม 2530 ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530 โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2530 จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความแล้ว

ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกาอีกว่า จำเลยที่ 3 มีวัตถุประสงค์ในการสลับหลัง
เป็นประกันจำเลยที่ 1 กู้เงินบริษัทธนมิตร จำกัด เท่านั้น จำเลยที่ 3 มิได้ให้การต่อสู้
ในเรื่องนี้ไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัย

พิพากษายืน

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-เรingers ลัดพลี-ปรีชา เณลิมนิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ